

Comunicación "A" 7370 — Prevención del lavado de activos: enfoque basado en riesgo

Banco Central de la República Argentina. A las entidades financieras y cambiarias.

1. Objeto

Establecer los lineamientos que las entidades deberán observar en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sobre la base de un enfoque orientado por el riesgo.

2. Autoevaluación de riesgos

Cada entidad deberá elaborar y mantener actualizada una autoevaluación de los riesgos a los que se encuentra expuesta, considerando sus clientes, productos, canales de distribución y zonas geográficas de operación. La autoevaluación se revisará con periodicidad no mayor a dos años y ante cambios significativos en el perfil de negocio.

3. Segmentación de clientes

Las entidades segmentarán a sus clientes en niveles de riesgo y aplicarán medidas de debida diligencia proporcionales a cada nivel. La sola aplicación de umbrales por monto no satisface el requisito de enfoque basado en riesgo.

4. Debida diligencia

La debida diligencia comprenderá, como mínimo, la identificación del cliente y la verificación de su identidad, la identificación del beneficiario final, la comprensión del propósito y la naturaleza de la relación, y el monitoreo continuo de las operaciones contra el perfil declarado.

5. Beneficiario final

En el caso de personas jurídicas, fideicomisos y otras estructuras, las entidades deberán identificar a la persona humana que ejerce el control efectivo. Cuando la estructura impida determinar al beneficiario final, la entidad no deberá establecer ni mantener la relación.

6. Debida diligencia reforzada

Se aplicará debida diligencia reforzada a los clientes de riesgo alto, a las personas expuestas políticamente, a las relaciones con clientes o jurisdicciones de mayor riesgo y a las operaciones inusualmente complejas o sin propósito económico aparente.

7. Actualización de legajos

Las entidades revisarán y actualizarán los legajos con una periodicidad determinada por el nivel de riesgo asignado al cliente, y de inmediato cuando ese nivel se modifique.

8. Monitoreo y reporte

Las entidades implementarán sistemas de monitoreo que permitan detectar operaciones inusuales. Toda alerta será analizada individualmente y su tratamiento documentado, con independencia de que derive o no en un reporte a la autoridad competente.